

第5節 構成要件の過失

刑法
No55

H19-4

(配点：2)

月	日
月	日

刑法上の過失に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

1. 行為者が構成要件の結果発生の特容を欠く場合を認識のない過失といい、その特容がある場合を認識のある過失という。
2. 業務上過失傷害罪について通常の過失傷害罪より重い法定刑が定められているのは、業務上の過失が通常の過失より重大な結果を引き起こすことが多いためであるから、生じた結果が軽微な場合は業務上過失傷害罪は成立せず、過失傷害罪が成立し得るにとどまる。
3. 重過失とは、注意義務違反の程度が著しい場合をいい、行為者としてわずかな注意を用いることによって結果を予見でき、かつ、結果の発生を回避することができる場合の過失をいう。
4. 被害者が不適切な行動に出ないことを信頼するに足る事情があり、その被害者の不適切な行動によって結果が発生した場合は、過失相殺が適用されるから、行為者の注意義務違反の程度が著しい場合であっても重過失が認められることはない。
5. 構成要件の結果を惹起させた直接行為者について、これを監督すべき立場にある監督者の過失を、監督過失という。監督過失を認めるには、直接行為者に構成要件の結果発生の特見可能性があれば足り、監督者にはその予見可能性は必要とされていない。

No55	過失一般	正答率
H19-4	正解 3	91%

1 誤っている

行為者が予見義務に違反し犯罪事実の認識を欠く場合を認識のない過失といい、認識はあるが動機付け義務に違反した場合を認識のある過失という。このように、両者の区別基準は犯罪事実の「認識」の有無にある。これに対し、本記述は「認容」（犯罪事実が発生するであろうことを知りつつ、あえてこれを防止しない心理状態）の有無により両者を区別している。

2 誤っている

業務上過失傷害罪（211条1項前段）における傷害は、傷害罪（204条）や過失傷害罪（209条1項）における「傷害」と同じ意義であると解されている。そうだとすれば、軽微であっても過失傷害罪が成立し得る程度の「傷害」が生じている限り、業務上過失傷害罪が成立し得る。したがって、後段は誤っている。なお、業務上の過失罪に通常の過失罪より重い法定刑が規定されていることの根拠については、業務は一般に危険であって被害法益が重大であることに鑑み、一般予防の観点から政策的に高度な注意義務を課しているとの考え方が存在する。したがって、前段は正しいと考えることも可能である。

3 正しい

重過失とは、注意義務違反の程度が著しい過失をいう。すなわち、わずかの注意で結果が予見でき、かつ、結果の発生を容易に回避することができる場合をいう。

4 誤っている

過失相殺は民法の債務不履行及び不法行為における賠償責任を調整する概念であり、刑法にはそもそもこの概念は存在しない。したがって、本記述は「過失相殺が適用される」とする点で誤っている。また、いかに被害者が不適切な行為に出ないことを信頼するに足りる事情が存在しても、行為者に著しい注意義務違反が認められるのであれば、いわゆる信頼の原則は適用されず、義務違反の程度によっては重過失が認定され得る。したがって、本記述は「重過失が認められることはない」とする点でも誤っている。

5 誤っている

直接行為者が過失を犯さないように監督する者の注意義務に違反する過失を監督過失という。監督者は、被監督者の過失を予見し結果を回避できる立場にあり、予見義務、結果回避義務を負う。つまり、監督過失も、あくまで監督者に監督義務違反という過失行為が認められる必要がある。したがって、監督過失においても監督者に過失責任の成立要件である予見可能性が認められることが必要とされる。